

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001876

Tocache 02 JUN 2023

VISTO:

El Oficio N°067-2023-CNI.0427-JCMLCH-SJ-U, el Informe Escalafonario N°00220-2023, el Informe N°043-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH, el Informe N°051-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM, el Memorando N°392-2023-GRSM-DRE-UGELT-D, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; **por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general** (El énfasis es agregado).

Que, mediante la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, de acuerdo al artículo 183° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, indica que, el término de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma, concordante con el artículo 184° del mismo reglamento, en los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, **la resolución respectiva expresará además todos los aspectos referentes a la situación laboral del ex servidor, a fin de facilitar el inmediato ejercicio de los derechos económicos que le corresponda;**

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2019, se establece nuevas reglas sobre los **ingresos de los Servicios Públicos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa del Sector Público**, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1442 Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el sector público;

Que, la LEY N° 31552, LEY QUE MODIFICA LA FORMULA DE CALCULO DE LA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) DE LOS DOCENTES CONTRATADOS, AUXILIARES DE EDUCACION NOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, ESTABLECIDOS EN LA LEYES 31278 Y 30493; en su artículo 2. Modificación del literal f.3. del artículo 2 y del literal f.2. del artículo 3 la Ley 30493. 2.1 Se modifica el literal f.3 del artículo 2 de la Ley 30493, en los siguientes términos: **ARTÍCULO 2. POLÍTICA REMUNERATIVA DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN NOMBRADO. f.3. Compensación por tiempo de servicios se otorga al momento de su cese, a razón de cien por ciento (100%) de su remuneración mensual (RM) por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales.**

Que, asimismo el Artículo 3. De la citada ley prescribe lo siguiente: "Financiamiento Lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos al tesoro público. Se implementa de forma progresiva, en el marco de la Ley de responsabilidad y transparencia fiscal y las reglas macrofiscales."

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 19 de octubre del 2022 la **Ley N° 31585**, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, quedando redactada en los siguientes términos:

Que, mediante artículo 54 del Decreto Legislativo 276, el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.



1. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2022, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2023, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Servidores públicos que cesen a partir del año fiscal 2024, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración, se efectúa a razón del 100%.



Que, de acuerdo al Artículo 229° inciso a) del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944, el Terminio de la relación laboral de los Auxiliares de Educación, se produce entre otras causales por RENUNCIA;

Que, de acuerdo al Artículo 230° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley N° 29944; La renuncia se produce a solicitud expresa del Auxiliar de Educación con firma legalizada ante Notario Público o autenticada por Fedatario;



Que, mediante Oficio N°067-2023-CNI.0427-JCMLCH-SJ-U de fecha 04 de mayo del 2023, el director del Colegio Nacional Integrado N°0427 “José Carlos Mariátegui la Chira” comunica al Director de la Ugel-Tocache, la renuncia voluntaria del personal administrativo Sr: **Luis Enrique Castañeda Acuña**;

Que, mediante Informe Escalafonario N°00220-2023 de fecha 16 de mayo del 2023, la Responsable de Escalafón, informa que el servidor **Luis Enrique Castañeda Acuña**, ingresó al Régimen Laboral N°276, el 08 de junio del 2011, siendo su cargo actual trabajador de servicio II, servidor del Colegio Nacional Integrado N°0427 “José Carlos Mariátegui la Chira”, código de plaza, N°1108113111C9, reconociéndole como tiempo de servicios: **13 años, 11 mes, 01 día hasta el 01.06.2023**;

Que, mediante Informe N°043-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH de fecha 25 de mayo del 2023, la Jefa de Recursos Humanos informa al Jefe de la Oficina de Administración, el cese por renuncia de personal del D.L. 276, del Sr: **Luis Enrique Castañeda Acuña**, trabajador de servicio II, servidor del Colegio Nacional Integrado N°0427 “José Carlos Mariátegui la Chira”, el cual mediante hoja de cálculo de liquidación de beneficios social, señala que por **13 años, 11 mes y 01 día** la compensación por tiempo de servicio CTS, le corresponde el monto de S/ 12,598.60 (doce mil, quinientos noventa y ocho con 60/ 100 soles) más el cálculo de vacaciones truncas del 01 de enero al 30 de mayo del 2023 el monto es S/348.86 (trescientos cuarenta y ocho con 86/ 100 soles);

Que, mediante Informe N°051-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM de fecha 25 de mayo del 2023, el Jefe de la Oficina de Administración traslada al Director de la Ugel-Tocache, el Informe N°043-2023-GRSM-DRE-UGEL-T-ADM-GRRHH, con la finalidad de autorizar el proyecto de Resolución Directoral de cese por renuncia voluntaria del personal D.L.N°276 servidor **Luis Enrique Castañeda Acuña**;

Que, mediante Memorando N°392-2023-GRSM-DRE-UGELT-D de fecha 25 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache autoriza proyecta la Resolución Directoral de cese por renuncia voluntaria del servidor **Luis Enrique Castañeda Acuña** más el otorgamiento de CTS y vacaciones truncas;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL - Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CESAR POR RENUNCIA VOLUNTARIA, a partir del 01 de junio del 2023 a; **Luis Enrique Castañeda Acuña**, con DNI: 80405177, quien ingresó al Régimen Laboral N°276, el 08 de junio del 2011, siendo su cargo actual trabajador de servicio II del Colegio Nacional Integrado N°0427 “José Carlos Mariátegui la Chira”, con código de plaza, N°1108113111C9, con jornada laboral de 40 hrs., Grupo Ocupacional: SAE, reconociéndole como tiempo de servicio: **13 años, 11 mes y 01 día hasta el 01 de junio del 2023**;

ARTÍCULO SEGUNDO.-RECONOCER, por única vez a favor de don **Luis Enrique Castañeda Acuña**, la suma de **S/12,598.60 (doce mil, quinientos noventa y ocho con 60/100 soles)**, por el concepto de Compensación Por Tiempo De Servicios -CTS, más el cálculo de vacaciones truncas del del 01 de enero al 30 de mayo del 2023 el cual asciende a la suma de **S/348.86 (trescientos cuarenta y ocho con 86/100 soles)**;

LC1876

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS	
Tiempo de servicios para el cálculo de CTS:	13 años 11 meses 1 día
Remuneración principal	S/ 889.69
Calculo: 899.90×14 años	S/ 12,455.66
Total de compensación por tiempo de servicios	S/ 12,455.66



VACACIONES TRUNCAS		
Monto Único Consolidado	736/12x5	S/ 306.67
Beneficio Extraordinario Transitorio	101.27/12x5	S/ 42.20
Vacaciones trucas del 01.01.2023 al 13.05.2023		S/ 348.86

FECHA DE CESE	TOTAL DE CTS	2023 (70%)	2024 (30%)
30/05/2023	S/ 12,455.66	S/ 8,718.96	S/ 3,736.70



ARTÍCULO TERCERO. - DAR las gracias al servidor por los servicios prestados en el Sector Educación.

ARTÍCULO CUARTO. - ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR, la resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/ DUGEL
JEVGJA
SVYA/ G-RR.HH.
MCPDPROYECT-UGEL